

Nr. 14 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 4. Februar 1933

R 43 I/2288, Bl. 343–346 Abschrift

Anwesend: v. Papen, Göring, Rust, Popitz, Hugenberg; StS Hölscher, Nobis, v. Bismarck, Wiskott; MinDir. Landfried, Ernst, Schütze, Surén; MinR Gritzbach, Neumann, Bergbohm, Zschintzsch; ORegR Legier; FinR Zippel; RegR Globke; Protokoll: MinR Strunden.

Beginn:

Beginn:

In der Sitzung der auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 mit der Führung der Preußischen Ministerien betrauten Kommissare wurde folgendes verhandelt: Herr Vizekanzler von Papen begrüßte die Herren Kommissare des Reichs, insbesondere die neuernannten Herren, den Kommissar für den Geschäftsbereich des Preußischen Ministeriums des Innern, Herrn Reichsminister Göring, den Kommissar für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit, Herrn Reichsminister Dr. Hugenberg, und den Kommissar für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Herrn Studienrat a. D. Rust¹⁾, und gedachte mit Worten herzlichen Dankes der ausgeschiedenen Herren, die seit dem 20. Juli 1932 mit großer Sachkunde erfolgreich an dieser Stelle gewirkt hätten, insbesondere des Herrn Reichsministers Dr. Bracht, des Herrn Reichsministers Freiherr von Braun und der Herren Kommissare des Reichs Professor Dr. Kähler und Ministerialdirektor a. D. Dr. Ernst. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß es ebenso, wie es gelungen sei, eine Einigung der nationalen Parteien herbeizuführen, auch immer möglich sein werde, zu einer Einigung innerhalb des Kreises der Herren Kommissare zu kommen.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung (*Änderung des Gesetzes über die Versorgung der Staatsminister vom 13. Juli 1924 – Gesetzesamtl. S. 547 –*). [vertagt]²⁾

Zu Punkt 2 der Tagesordnung (*Wahlen der Kommunalverbände*)³⁾ begründete Herr Reichsminister Göring die mit Schreiben vom 4. Februar 1933 – IV a I 851 – übersandten Entwürfe einer Verordnung über die Auflösung der Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände und einer Verordnung über die Festsetzung des Wahltages für die kommunalen Neuwahlen⁴⁾ und bat um die Zustimmung zu diesen Verordnungen.

1) Papen hatte diese Ernennungen in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für das Land Preußen (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 2) am 2. und 3. 2. 33 vorgenommen und den hier nicht genannten bisherigen Reichskommissar für das pr. Finanzministerium Popitz in seinem Amt bestätigt. Zum Kommissar des Reichs für das pr. Justizministerium ernannte Papen durch Urkunde vom 23. 3. 33 den Landtagspräsidenten Kerrl. Die Kommissariatsgeschäfte für dieses Ressort wurden bis dahin durch StS Hölscher wahrgenommen. Einiges Material (Abschriften der Ernennungsurkunden, Presseauszüge) hierzu in R 43 I/1310, 1363 c, 2291 und R 43 II/1088.

2) S. Dok. Nr. 104, P. 1.

3) Vgl. die Ausführungen Görings vor dem Reichskabinett am 2. 2. 33 (Dok. Nr. 9, P. 1).

4) In den VOEntwürfen des RKomPrIMin. war vorgesehen: 1) Auflösung sämtlicher Provinziallandtage, Kommunallandtage, Kreistage und Gemeindevertretungen; 2) Neuwahl der genannten Vertretungskörperschaften am 12. 3. 33. „Der Preußische Innenminister wird ermächtigt, von den für die Wahlen zu diesen Körperschaften bestehenden gesetzlichen Regelungen [d. h. von der vorgeschriebenen vierjährigen Wahlperiode] abzuweichen.“ Im Begleitschreiben hatte der RKomPrIMin. zur Begründung u. a. erklärt: „Die in der Zwischenzeit grundlegend veränderten politischen Verhältnisse lassen es zur Vermeidung von Störungen der öffentlichen Ordnung dringend geboten erscheinen, die zuletzt am 17. November 1929 gewählten gemeindlichen Vertre-

Herr Reichsminister Dr. *Popitz* führte aus, er habe gegen die erste Verordnung über die Auflösung der Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände keinerlei rechtliche Bedenken, auch keine Bedenken gegen eine Auflösung der Gemeindevertretungen in Hannover. Die zweite Verordnung, durch die die in den Gesetzen vorgeschriebenen Fristen geändert würden, könne man auf die Dietramszeller Notverordnung⁵⁾ stützen mit der Begründung, daß durch sie Ersparnisse gemacht würden. Die Abkürzung der Fristen könne aber von einzelnen Wählern zu den Kommunalkörperschaften im Verfassungsstreitverfahren angegriffen werden. In diesem Streitverfahren könnten vielleicht Ersparnisse nicht ganz leicht nachgewiesen werden. In letzter Instanz entscheide in derartigen Streitverfahren das Oberverwaltungsgericht. Dessen Rechtsprechung sei bisher in diesen Fragen nicht sehr günstig. Es bestehe weiter die Möglichkeit, daß Parteien den Staatsgerichtshof in der Frage anriefen. Es sei nicht ausgeschlossen, daß dieser sich für zuständig erkläre mit der Begründung, daß es sich um eine Einschränkung der Selbstverwaltung handle. Aber man könne wohl zunächst einmal unterstellen, daß der Staatsgerichtshof wegen solcher rein technischer Fristen eine Einschränkung der Selbstverwaltung nicht annehme. Wenn man ganz sicher gehen wolle, müsse man eine Verordnung des Herrn Reichspräsidenten herbeiführen. Dieser Weg sei wohl nicht zu empfehlen, weil er wieder eine Inanspruchnahme des Reichsoberhauptes bedeute. Er stimme deshalb dem Erlaß der vom Innenministerium vorgeschlagenen Verordnungen zu. Er halte es nur für richtig, etwaige Schwierigkeiten von vornherein klar zu sehen.

Herr Reichsminister *Göring* erklärte, er sei dafür, die preußischen Dinge, soweit eben möglich, auch in Preußen zu regeln und den Herrn Reichspräsidenten als die allerletzte Autorität nur dann zu bemühen, wenn gar kein anderer Ausweg möglich sei.

Den vorgeschlagenen Verordnungen wurde daraufhin zugestimmt⁶⁾.

Herr Ministerialdirektor Dr. *Surén* führte alsdann aus, die beiden Verordnungen bedürften noch einer Ergänzung für die Kreise, die infolge der im Jahre 1932 vorgenommenen Landkreisneugliederung zur Zeit keinen Kreistag hätten. Es sei schon damals vorgesehen worden, die Wahl zu diesen Kreistagen zusammen mit den Wahlen zu allen übrigen Kreistagen stattfinden zu lassen. Das Innenministerium schlage den Herren Kommissaren des Reichs vor, folgenden Beschluß zu fassen:

„Gemäß § 2 des Kapitels IV der Verordnung über die Neugliederung von Landkreisen vom 1. August 1932 (Gesetzsamml. S. 255) in der Fassung der Nr. 10 des Artikels II der Verordnung vom 27. September 1932 (Gesetzsamml. S. 315) wird als Wahltag für die Wahlen zu den aufgelösten Kreistagen und den Kreistagen der durch Zusammenschluß neugebildeten Landkreise der 12. März 1933 bestimmt.“

Berlin, den 4. Februar 1933.

Das Preußische Staatsministerium.

Die Kommissare des Reichs.“

Dem Antrag wurde zugestimmt⁷⁾.

Punkt 3 der Tagesordnung (*Festsetzung des Termins für die etwaige Neuwahl des Landtags*) wurde angesichts der inzwischen im Landtag erfolgten Ablehnung des Antrags auf Auflösung⁸⁾ abgesetzt.

tungskörperschaften, die in ihrer Zusammensetzung dem Willen der Bevölkerung in keiner Weise mehr entsprechen, alsbald aufzulösen.“ (GStArch. Rep. 84 a/4682, Bl. 213–215).

5) NotVO des RPräs. vom 24. 8. 31, durch welche die Landesregierungen ermächtigt worden waren, „alle Maßnahmen, die zum Ausgleich der Haushalte von Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) erforderlich sind, im Verordnungswege“ vorzuschreiben und dabei von dem bestehenden Landesrecht abzuweichen (RGBl. I, S. 453).

6) Die VOen wurden vom PrStMin. (Kommissare des Reichs) am 4. 2. 33 erlassen (Pr. Gesetzsammlung, S. 21).

7) Der Beschluß wurde durch Runderlaß des RKomPrIMin. vom 7. 2. den Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten und Landräten mitgeteilt (MinBlPriv, S. 127).

8) Es handelt sich um einen von der NSDAP-Fraktion am 31. 1. eingebrachten Antrag auf sofortige Auflösung des Landtages, der am 4. 2. mit 214 Stimmen des Zentrums, der SPD, KPD und der Staatspartei gegen 196 Stimmen der NSDAP, DNVP, DVP, des Christlichen Volksdienstes und der Deutsch-Hannoveraner abgelehnt worden war (PrLT-Bd. 763, S. 2543). – LTPräs. Kerl versuchte daraufhin am gleichen Tage, die Auflösung durch das sogenannte „Drei-Männer-Kollegium“ (MinPräs. Braun, LTPräs. Kerl, StRPräs. Adenauer) herbeizuführen, dem nach Art. 14 der pr. Verfassung diese Befugnis zustand. Braun und Adenauer

Zu Punkt 3 a der Tagesordnung (*Verordnung zur Änderung des Landeswahlgesetzes*) trug Herr Ministerialdirektor Dr. Schütze den Inhalt des mit Schreiben des Herrn Preußischen Ministers des Innern vom 4. Februar 1933 – I C 4.29 – übersandten Entwurfs einer Verordnung zur Änderung des Landeswahlgesetzes⁹⁾ vor. Der Verordnung wurde zugestimmt.

Herr Staatssekretär Dr. Nobis führte dazu aus, das Staatsministerium habe schon früher beschlossen, den Wahlquotienten von 40000 auf 60000 zu erhöhen. Auf Grund von Wünschen aus dem Landtag sei der Beschluß dann wieder umgestoßen und der Wahlquotient auf 50000 festgesetzt worden¹⁰⁾. Es sei vielleicht zu erwägen, ob man auf den alten Beschluß angesichts der jetzigen Finanzlage nicht zurückgreifen solle. Die Erhöhung des Wahlquotienten von 50000 auf 60000 bedeute eine Ersparnis von 600000–700000 RM.

Es wurde beschlossen, in die vom Innenministerium vorgelegte Verordnung zur Änderung des Landeswahlgesetzes auch die Erhöhung des Wahlquotienten auf 60000 aufzunehmen und dementsprechend in der in Absatz 1 erwähnten Verordnung die Ziffer 25000 durch die Ziffer 30000 zu ersetzen. Der Herr Kommissar des Reichs für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern wurde gebeten, einen Beschluß über den neuen Entwurf im Umlaufwege herbeizuführen¹¹⁾.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung (*Personalvorschläge*) wurde beschlossen: Der Leiter der Pressestelle des Preußischen Staatsministeriums Oberregierungsrat Dr. von Carlowitz wird auf Grund des § 3 der Verordnung vom 26. Februar 1919 (Gesetzsamml. S. 33) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes vom 4. Juli 1923 (Gesetzsamml. S. 301) unter Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes sofort einstweilen in den Ruhestand versetzt und der Referent bei der Vereinigten Presseabteilung der Reichsregierung von Bose zum Oberregierungsrat und Leiter der Pressestelle des Preußischen Staatsministeriums ernannt.

Die übrigen Personalien wurden zurückgestellt¹²⁾.

sprachen sich jedoch bei einer im Anschluß an die Landtagssitzung abgehaltenen Besprechung dieses Kollegiums nachdrücklich gegen die Landtagsauflösung aus. – Zum Auflösungsbeschluß kam es schließlich am übernächsten Tage, nachdem RKom. v. Papen zufolge der VO des RPräs. zur „Herstellung geordneter Regierungsverhältnisse in Preußen“ (vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 13) die Stelle Brauns im „Drei-Männer-Kollegium“ eingenommen hatte. Auf der Sitzung des Kollegiums am 6. 2. weigerte sich Adenauer ganz entschieden, an der Abstimmung teilzunehmen. Papen und Kerrl verfügten daraufhin die Landtagsauflösung mit Wirkung vom 4. 3. 33 (Aufzeichnung des StS Nobis in: Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2008; WTB-Berichte in R 43 I/2299, Bl. 147–148). Die Neuwahl des Landtages wurde sodann durch VO der Kommissare des Reichs vom 8. 2. auf den 5. 3. 33 festgesetzt (MinBlPriV, S. 115).

9) In dem VOEntw. war folgende Änderung des pr. Landeswahlgesetzes in der Fassung vom 8. 3. 32 (Pr. Gesetzsammlung, S. 145) vorgeschlagen: Die in den Wahlkreisverbänden auf die verbundenen Kreiswahlvorschläge gefallenen „Reststimmen“ bleiben unberücksichtigt, wenn nicht wenigstens auf einen der verbundenen Kreiswahlvorschläge 25000 (bisher 20000) Stimmen abgegeben worden sind. Zur näheren Erläuterung führte der RKomPrIMin. im oben genannten Schreiben u. a. aus: Durch die VO zur Änderung des Landeswahlgesetzes vom 8. 3. 32 „wurde der Wahlquotient von 40000 auf 50000 erhöht. Ferner wurde bestimmt, daß ein bei der Verwertung der Reststimmen auf dem Landeswahlvorschlag verbleibender Rest von 25000 (statt bisher 20000) Stimmen zur Zuteilung eines weiteren Abgeordnetensitzes ausreiche. Dagegen wurde davon abgesehen, auch [...] die Zahl 20000, die bei wenigstens einem der verbundenen Kreiswahlvorschläge erreicht sein mußte, wenn ein Abgeordnetensitz in einem Wahlkreisverband zugeteilt werden sollte, ebenfalls durch 25000 zu ersetzen. Es sollte dadurch den kleineren Parteien entgegengekommen werden. Hierzu liegt aber, nachdem den Splitterparteien entgegengetreten werden soll, kein Anlaß mehr vor.“ (GStArch. Rep. 84 a/5690).

10) Vgl. Anm. 9.

11) Ein derartiges Umlaufverfahren wurde nicht eingeleitet. Am 8. 2. beantragte Papen mit Schreiben an die Kommissare des Reichs die Aufhebung dieses Beschlusses und regte an, einen Beschluß im Sinne der Vorlage des RKomPrIMin. vom 4. 2. (s. Anm. 9) im Umlaufwege herbeizuführen. Er fügte hinzu: „Der Durchführung dieses Beschlusses sind Schwierigkeiten entgegengetreten: auf nähere Einzelheiten brauche ich in diesem Zusammenhang nicht einzugehen.“ (GStArch. Rep. 84 a/5690). – Die VO zur Änderung des Landeswahlgesetzes wurde in der vom RKomPrIMin. vorgeschlagenen Fassung von Papen und Göring mit Datum vom 7. 2. 33 vollzogen (Pr. Gesetzsammlung, S. 25).

12) In der Sitzung der Kommissare des Reichs am 15. 2. 33 (Protokoll in R 43 I/2288, Bl. 350–352) wurde beschlossen, drei Regierungspräsidenten und zwölf Polizeipräsidenten „unter Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes sofort einstweilen“ in den Ruhestand zu versetzen. Über weitere Amtsenthebungen s. Dok. Nr. 27, dort bes. Anm. 4.

Zitierhinweis

Nr. 14 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 4. Februar 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d014>